

1500192-85.2021.8.26.0594

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Érica Marcelina Cruz

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/04/2022

... da nobre Corte Bandeirante:

Ementa: Tráfico de drogas - Autoria e materialidade demonstradas - Prova suficiente à condenação - Tipicidade formal e material da conduta presentes - Afastada a agravante de crime cometido durante estado de calamidade pública - Não se demonstrou que o réu tenha se favorecido do atual estado de vulnerabilidade social decorrente da pandemia COVID-19 para ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

1ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-250

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500192-85.2021.8.26.0594 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500192-85.2021.8.26.0594

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2045829/2021 - CENTRAL

POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 16276255 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 2121/21/404 -

CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 2045829 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WEVERTON DE SOUZA LIMA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Érica Marcelina Cruz

Vistos.

O acusado Weverton de Souza Lima, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 157 c.c. 14, II do Código Penal.

Segundo a denúncia, o acusado, no dia 17 de fevereiro de 2021, por volta de 14h, na rua Canadá, 1749, Bairro Jardim Ferraz, nesta cidade e comarca de Bauru-SP, subtraiu, para si, coisa móvel alheia, mediante grave ameaça contra a vítima, Elis Angélica Honoro Rocha Ferrari Cassemiro, cujo delito não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade.

Boletim de ocorrência (fls. 16/18), relatório policial final (fls. 59/62).

Pelo crime, foi o acusado preso em flagrante.

Durante a análise da formalidade do ato (fls. 40/43), o acusado foi posto em liberdade com a imposição da cautelares diversas da prisão descritas no art. 319, I e IV do CPP.

A decisão de fls. 96/97 recebeu a exordial.

O réu foi citado (fls. 116), sendo ofertada resposta à acusação às fls. 70/73.

Na decisão de fls. 96/97, foi mantido o recebimento da exordial.

Durante a audiência de instrução, debates e julgamento de fls. 121/123 foram ouvidas a vítima, as testemunhas de acusação/defesa e interrogado o réu.

O Ministério Público ofertou memoriais às fls. 132/137, pugnando, em suma, pela condenação nos termos da denúncia, considerando-se a agravante do "estado pandêmico", a atenuante da confissão, a minorante da tentativa, no patamar de metade, fixando-se o regime semiaberto.

Já a Defesa às fls. 142/146 pediu a absolvição do acusado, em razão da ausência de violência ou grave ameaça, tendo em vista, ainda, que a ofendida não se sentiu ameaçada, tanto que reagiu, tendo, inclusive "porte maior" que o acusado, pelo que pleiteou pela absolvição por ausência de provas, ou a concessão do sursis.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão penal deduzida na inicial é procedente.

De proêmio, ressalte-se que a materialidade do delito está demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 16/18) e relatório policial final (fls. 59/62).

A autoria, de outra banda, também induz a um juízo de certeza, consoante o teor da prova oral adiante reproduzida.

A vítima Elis Angélica Honoro Rocha Ferrari Casemiro, sob o crivo do contraditório (mídia SAJ), disse, em resumo, que viu o acusado passando pela rua, quando estava entrando na casa dela. Afirmou que pôs o cadeado, mas não o trancou. Informou que escutou o portão abrir e o acusado já estava na porta do quarto. Esclareceu que, quando o viu ele disse: "Perdeu é um assalto". Mencionou que gritou, jogou coisas até ele sair da casa, quando, ele fez a menção de estar armado (simulou com a mão por baixo da camiseta). Citou que moradores o seguraram, até a chegada da viatura. Asseverou que o acusado estava no corredor. Disse que ele poderia querer outra coisa, pois ele falou que era estupro e não só o assalto. Afirmou que não o viu pegando objetos. Informou que, por ser ex-esposa de policial militar, sabia que ele não estava armado e, por isso, reagiu. Sentiu-se ameaçada, até porque o porte físico é irrelevante. Esclareceu que o físico não era forte, mas assim mesmo ameaçador. Mencionou que ele era mais alto do que ela (mais de 1,57 metros). Citou que não dava para perceber que estava alcoolizado. Asseverou que, mesmo detido pelos populares, continuou ameaçando que tinha marcado a casa dele. Disse que não viu os populares o agredindo.

Importante rememorar que, nos crimes de roubo, as palavras das vítimas gozam de especial importância, já que, normalmente, tais crimes são consumados na clandestinidade.

Nessa seara:

ROUBO - PALAVRA DA VITIMA EM CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS - VALOR - RELEVÂNCIA: A palavra da vítima representa viga mestra da estrutura probatória e sua acusação firme e segura com apoio em outros elementos de convicção autoriza o édito condenatório. **ROUBO - SUBTRAÇÃO COM GRAVE AMEAÇA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO IMPOSSIBILIDADE:** Quando demonstrada a existência de grave ameaça para a subtração, ainda que não tenha havido violência, não há falar-se em desclassificação do delito de roubo para furto.

(TJ-SP - APL: 00124275120118260161 SP 0012427-51.2011.8.26.0161, Relator: J. Martins, Data de Julgamento: 14/03/2013, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/04/2013)

Os policiais militares João Henrique Coutinho de Souza e Luiz Paulo dos Santos Quintanilha, sob o manto do contraditório (mídia SAJ) disseram, em síntese, que foram acionados acerca de um roubo em uma residência. Afirmaram que, quando chegaram ao local, o acusado já estava detido por populares. Informaram que a vítima narrou que o acusado invadiu sua residência e anunciou o roubo, fazendo menção de estar armado, ao colocar as mãos sob sua camiseta. Esclareceram que a

ofendida reagiu, arremessando um ventilador contra o acusado. Mencionaram que ele saiu correndo, mas foi detido pelos populares. Citaram que o acusado confessou a intenção de praticar um roubo, fazendo menção de estar armado. Asseveraram que ele parecia estar alcoolizado.

Os depoimentos, ainda que prestados por agentes, são válidos, desde que, como o caso, sejam coerentes com o restante da prova colhida.

De início, importante rememorar a redação do art. 202 do CPP: "Art. 202. Toda pessoa poderá ser testemunha".

Depois, os policiais, não constam do rol proibitivo constante no art. 207 do CPP. Por isso, os relatos são cancelados pela jurisprudência, até por que não há qualquer dúvida acerca da imparcialidade dos milicianos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 6º, III, 386, V, E 617, TODOS DO CPP; 61, I, DO CP; 33 DA LEI N. 11.343/2006; E 14 DA LEI N. 10.826/2003. PREVENÇÃO. NULIDADE RELATIVA. SÚMULA 706/STF.

INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO PRESERVADOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO. TESE DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA. VALIDADE DE DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM JUÍZO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE DESCONSTITUIR A CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO INDICAÇÃO DE

DISPOSITIVO INFRACONSTITUCIONAL VIOLADO E FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. RECURSO QUE NÃO INFIRMOU, DE FORMA ESPECÍFICA, O REFERIDO FUNDAMENTO.

INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E DE RAZOABILIDADE NA ESCOLHA DA FRAÇÃO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. PRECEDENTES.

(...)

4. [...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020).

(...)

(STJ, 6ª Turma, AgRg no AgRg no AREsp 1718143 / MT, relator ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 11/05/2021).

A testemunha de defesa Luiz Miguel Ribeiro é abonatória, esclarecendo que soube que o acusado estava alcoolizado, ao adentrar na residência da vítima.

O acusado Weverton de Souza Lima, sob o crivo do contraditório (mídia SAJ) confessou a prática do crime. Disse, em resumo, que estava alcoolizado e resolveu entrar na residência da vítima, cuja porta estava aberta. Afirmou que anunciou o 'assalto', simulando estar armado, ao colocar a mão sob a camisa. Informou que a dona da casa reagiu e passou a jogar coisas. Esclareceu que saiu correndo, mas foi alcançado por populares que o agrediram. Mencionou que estava arrependido.

Assim, a confissão espontânea encontra arrimo no restante da prova colhida, sendo de rigor o édito condenatório pelo crime constante no art. 157 "caput" do Código Penal.

Com efeito, pela prova colhida, e diversamente do alegado pela defesa, a intenção do cometimento do roubo restou evidenciada.

Em pelo menos dois momentos o acusado fez citação à infração penal: Ao dizer: "Perdeum é um assalto", bem como, ao fazer menção de estar armado, colocando a mão por baixo da camiseta.

Aliás, quanto à última, ele mesmo confirmou, em audiência.

Quanto à atemorização da ofendida, importante citar que o acusado adentrou na residência e já estava próximo ao quarto, por isso, plausível constatar que a vítima tenha ao menos imaginado que para além do 'assalto', o acusado poderia cometer um estupro (não responsabilizado), considerando-se, ainda, que, no contexto, ela ainda tentava proteger a filha.

Depois, as graves ameaças continuaram ainda quando o acusado já estava detido por populares, no sentido de que a casa da ofendida estaria marcada. Além disso, em termos de compleição física, o acusado é mais alto que a ofendida. Por fim, quanto à eventual embriaguez (não apurada), quando muito, é caso de aplicação a teoria actio libera in causa, instituto que não causa a isenção de pena.

Por tudo, a confissão, tendo em vista que o acusado se arrependeu, encontra eco no restante da prova colhida.

Neste contexto, impõe-se o decreto condenatório pelo delito previsto no art. 157, "caput" c.c. 14, II do Código Penal.

Passo à fixação da pena.

Na primeira fase, não há elementos para aferir a conduta social ou personalidade do acusado.

O réu não possui antecedentes criminais.

Os motivos do crime não foram esclarecidos.

Por fim, consequências, circunstâncias e culpabilidade não transbordam as barreiras do tipo.

Por isso, deve a pena-base permanecer no mínimo legal, ou seja, 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na intermediária, quanto à agravante do "estado pandêmico" deve ser revisto posicionamento anterior, eis que, atualmente, salvo melhor juízo, a jurisprudência majoritária a tem afastado, dentre outras, no que toca à fundamentação no sentido de que 'não há informações de que o cometimento da infração tenha sido facilitada pela Covid-19'.

É o entendimento da nobre Corte Bandeirante:

Ementa: Tráfico de drogas – Autoria e materialidade demonstradas – Prova suficiente à condenação – Tipicidade formal e material da conduta presentes – Afastada a agravante de crime cometido durante estado de calamidade pública – Não se demonstrou que o réu tenha se favorecido do atual estado de vulnerabilidade social decorrente da pandemia COVID-19 para cometer o delito – Não reconhecimento da participação de menor importância – Causa de aumento previstas no inciso VI, do artigo 40, mantida, eis que o delito praticado envolveu menor – Concessão de regime inicial aberto – Substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direito – Recurso parcialmente provido.

(TJSP, 12ª Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal nº 1504300-

91.2021.8.26.0228, relator Des. Amabale Lopez Soto, julgado em 29/10/2021)

Ainda na segunda fase, o acusado confessou o delito, entretanto, sem repercussão na pena, nos moldes da Súmula nº 231 do STJ.

Na derradeira, presente a minorante geral da tentativa.

Quanto ao montante, entendo que o iter criminis foi percorrido pela metade, visto que o acusado adentrou na casa e manifestação sua intenção, tendo sofrido, imediatamente a reação da ofendida.

Depois, não há prova do acusado ter "tocado" em qualquer objeto.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. ART. 157, CAPUT, C.C. ART. 14, II, E ART. 61, § 1º, II, "H", TODOS DO CÓDIGO PENAL. (1) IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO ESPECIAL. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. (2) PENA-BASE. ACRÉSCIMO. MOTIVADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. (3) AGRAVANTES. REINCIDÊNCIA E IDADE DA VÍTIMA (78 ANOS). QUANTUM DE AUMENTO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. (4) TENTATIVA.

PATAMAR DE REDUÇÃO. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. PROXIMIDADE INTERMEDIÁRIA DA CONSUMAÇÃO. ASPECTOS OBJETIVOS. CONSIDERAÇÕES OUTRAS. INCURSÃO NA SEARA FÁTICO-PROBATÓRIA. (5) REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS DE RECLUSÃO. REINCIDÊNCIA. ADEQUAÇÃO. (6) WRIT NÃO CONHECIDO.

1. É imperiosa a necessidade de racionalização do emprego do habeas corpus, em prestígio ao âmbito de cognição da garantia constitucional, e, em louvor à lógica do sistema recursal. In casu, foi impetrada indevidamente a ordem como substitutiva de recurso especial.

2. A dosimetria é uma operação lógica, formalmente estruturada, de acordo com o princípio da individualização da pena. Tal procedimento envolve profundo exame das

condicionantes fáticas, sendo, em regra, vedado revê-lo em sede de habeas corpus (STF: HC 97677/PR, 1.^a Turma, rel. Min. Cármen Lúcia, 29.9.2009 - Informativo 561, 7 de outubro de 2009. Assim, a dosimetria somente pode ser aferida em sede de habeas corpus quando há ilegalidade patente, o que não se verifica na espécie. A pena-base foi exasperada no patamar de 1/2 (metade), em razão da existência de elementos concretos (paciente possui maus antecedentes e agrediu a vítima com vários pontapés, após jogá-la no chão), que evidenciam um plus de reprovabilidade na conduta do paciente. Em que pese ter a Corte estadual afirmado que a vítima sofreu sequelas psicológicas, a situação fática esposada acima já é suficiente para justificar o incremento.

3. É permitido ao julgador mensurar com discricionariedade o quantum de aumento da pena a ser aplicado, desde que seja observado o princípio do livre convencimento motivado. In casu, o julgado é claro em fixar a existência das agravantes da reincidência e da idade da vítima, destacando que o paciente é reincidente específico, bem como ressalta a idade avançada da vítima (78 anos), fatos que respaldam o acréscimo na fração de 2/5 (dois quintos). Esclareça-se que não há falar em bis in idem, pois, mesmo tendo sido a idade da vítima mencionada na primeira fase da dosimetria, a agressão física desproporcional e os antecedentes, por si só, ensejaram a exasperação da pena-base.

4. A redução pela tentativa deve-se pautar pelo iter criminis percorrido pelo agente, estando a metade da redução prevista em lei vinculada à hipótese de proximidade intermediária com a consumação do delito. No caso vertente, o paciente teve sua conduta impedida no meio do percurso para a consumação, conforme atestou a instância de origem, não sendo possível modificar tal entendimento, com considerações fora dos aspectos objetivos tratados, pois acarretaria em incursão na seara fático-probatória, inviável em sede de habeas corpus.

5. Fixada pena superior a quatro anos de reclusão para condenado reincidente, não há ilegalidade no estabelecimento do regime fechado para o início do cumprimento de pena.

6. Habeas corpus não conhecido.

(STJ, 6.^a Turma, HC 201786 / SP, relatora ministra Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 17/10/2013)

Assim, a pena total definitiva é de 2 (dois) anos de reclusão e 5 (cinco) diárias. O valor de cada dia-multa é de 1/30, face a ausência de informações necessárias no tocante à situação econômica do réu.

O regime é o inicial semiaberto.

Com efeito, o crime foi cometido em plena luz do dia (fls. 09). Depois, uma residência foi invadida, maculado o "asilo inviolável" de cunho constitucional. Por fim, as graves ameaças foram reiteradas, mesmo quando o acusado já estava detido.

Tais circunstâncias denotam que o regime intermediário é o mais indicado.

Entretanto, a execução da pena deve ser suspensa, sob condições (sursis), nos termos do art. 77, "caput" e 78, §1º ambos do Código Penal, o que fica deferido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal e CONDENO o réu WEVERTON DE SOUZA LIMA, qualificado nos autos, a cumprir a pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, cuja execução é suspensa ante a concessão do sursis, nos moldes da fundamentação, e pagamento de 5 (cinco) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo, pela prática do crime tipificado no art. 157, "caput" c.c. 14, II do Código Penal.

O acusado respondeu ao feito solto e nesta condição deve permanecer, seja pela ausência dos pressupostos, fundamentos e requisitos da preventiva, especialmente, pela inexistência de contemporaneidade para a aplicação da medida extrema.

Nos termos do art. 201, §2º do CPP, comunique-se a vítima sobre o teor desta sentença.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário, inclusive à Justiça Eleitoral, a fim de que sejam suspensos os seus direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição da República, comunicando-se ao IIRGD.

Expeça-se incontinenti guia definitiva de execução.

Por força do parágrafo 9º, do artigo 4º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno o réu a pagar a taxa judiciária de 100 (cem) UFESPs. Porém, atenta aos elementos constantes do processo, defiro-lhe a gratuidade da justiça, de modo que a exigibilidade do tributo ficará suspensa enquanto perdurarem os embaraços que justificaram a concessão do benefício. Decorridos cinco anos da sentença final sem que as condições econômicas autorizem a cobrança da taxa, a obrigação estará prescrita.

P.R.I.C.

Bauru, 03 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA